

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת גלעד קריב

פ/760/25

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – שוויון בפני החוק ואיסור הפליה)

- תיקון סעיף 1
1. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו¹ (להלן – חוק היסוד), בסעיף 1, אחרי "ובהיותו בן חורין", יבוא "ועל עקרון השוויון בפני החוק".
- הוספת סעיפים
2. אחרי סעיף 4 לחוק היסוד יבוא:
- א4 ו-4
- "שוויון
- א4. אזרחי המדינה שווים בפני החוק.
- איסור הפליה
- ב4. אין מפלים אדם מטעמים של דת, מוצא, שפה, מין, היותו בעל מוגבלות וטעמים דומים נוספים."
- תיקון חוק-יסוד:
3. בחוק-יסוד: חופש העיסוק², בסעיף 1, אחרי "ובהיותו בן חורין" יבוא "ועל עקרון השוויון בפני החוק".
- חופש העיסוק

דברי הסבר

"לפיכך, נברא אדם יחיד בעולם... שלא יאמר אדם לחברו: 'אבא גדול מאביך' (משנה, סנהדרין ד יב). הזכות לשוויון בפני החוק והאיסור על אפליה מטעמים פסולים הם אבני הראשה של חברה דמוקרטית מתוקנת. עקרונות יסוד אלו, שיש להם ביטוי עומק במסורת ישראל ובמשפט העברי הוזכרו מפורשות במגילת העצמאות: 'מדינת ישראל... תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין'. בנוסף כללה מגילת העצמאות התייחסות מפורשות לתושביה הערבים של המדינה העתידית בקובעה את העקרון של 'אזרחות מלאה ושווה'. התייחסות מפורשת זו במגילת העצמאות לעקרון השוויון שיקפה הן את שאיפתה של מדינת ישראל להיכלל במשפחת האומות המתקדמות והן את הלקחים שעלו מתולדותיו של העם היהודי שכללו אין ספור פרקים של אפליה, הדרה ורדיפה. מאז הקמת המדינה זכה עקרון השוויון לביטוי נרחב בדברי חקיקה רבים ובפסיקת בית המשפט העליון. בין דברי החקיקה ניתן להזכיר את חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, חוק

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 90.

איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 ועוד. בצד דברי החקיקה הוענק בפסיקת בית המשפט העליון מעמד חוקתי ברור לעקרון השוויון בשורה ארוכה של פסקי דין.

עם זאת, מטעמים שונים וידועים, הזכות לשוויון והאיסור על אפליה לא זכו להיכלל ברשימת הזכויות המוגנות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק שחוקקו בשנת 1992. בית המשפט העליון קבע אמנם בפסיקתו כי הפרות של הזכות לשוויון יכולות להגיע לכדי פגיעה בזכות לכבוד המעוגנת מפורשות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובנוסף בשנת 1994 שולבה בחוק היסוד התייחסות מפורשות לעקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, אך העדרם של הזכות לשוויון והאיסור על אפליה מחקיקת היסוד של מדינת ישראל נותר פגם בולט ומחייב תיקון. עיגונם של הזכות לשוויון בפני החוק ואיסור האפליה במסגרת רשימת הזכויות המוגנות בחוק מקנה להן את התוקף והמעמד המחייבים הנגזרים מהוראות חוק היסוד, כמו גם מכפיף את הפגיעה בהם להוראותיה של פסקת ההגבלה (סעיף 8 לחוק). לפיכך, הצעת החוק מבקשת לבצע תיקון נדרש בדין ולעגן במפורש את הזכות לשוויון ואיסור אפליה במלאת שלושים שנים לחקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק. ההצעה כוללת שלושה מרכיבים.

הראשון – עיגון עקרון השוויון בפני החוק בסעיפי עקרונות היסוד של שני חוקי היסוד הנזכרים. תיקון חוק-יסוד: חופש העיסוק דורש אישור ברוב מיוחד של 61 חברי כנסת לכל הפחות, וזאת לאור סעיף הנוקשות הכלול בחוק יסוד זה.

השני – עיגון זכות היסוד של אזרחי המדינה לשוויון בפני החוק בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. השלישי – עיגון איסור על אפליה של כל אדם מטעמים של דת, מוצא, שפה, מין, היות אדם בעל מוגבלות וטעמים דומים אחרים בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. רשימת טעמים זו, המפרטת עילות אפליה היסטוריות ועילות אפליה על בסיס מאפיינים יסודיים של היחיד וזהותו, מתכתבת עם חוקות של מדינות דמוקרטיות רבות ומאפשרת התפתחות מידתית שלה באמצעות פרשנות חוק היסוד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)